

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2007.70.50.016551-5

EMBARGANTE:

INSS

EMBARGADO:

MIGUEL CLAUDINO DOS SANTOS

ORIGEM:

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

RELATORA

SIMONE LEMOS FERNANDES

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Propõe o INSS Embargos Declaratórios ao fundamento de suposta omissão e contradição do acórdão proferido por esta Turma Nacional, haja vista a ausência de manifestação sobre o tema de os acórdãos paradigmas versarem sobre questão processual, bem como a incongruência entre o objeto do recurso (prévio requerimento administrativo) e dos paradigmas citados.

2. Data vênia, não vislumbro os alegados vícios da decisão embargada. Sobre o tema de o objeto do incidente envolver matéria processual, a questão já foi tangenciada na decisão proferida pelo em. Presidente desta Turma, que reviu a decisão prévia a Turma de Origem, para conhecer do presente incidente. Ademais, não está este Colegiado obrigado a se reportar aos fundamentos da decisão da Turma de Origem, se esta já foi revista pela Presidência do órgão.

3. Quanto à alegada contradição, também sem razão o embargante. Além de a questão relativa ao prévio requerimento administrativo dizer, sim, respeito ao interesse de agir, os paradigmas citados não tratam, isolada e abstratamente, dessa condição da ação, mas, sim, nos casos específicos de ausência de prévio requerimento administrativo em situações de alta programada.

4. Embargos declaratórios não conhecidos.

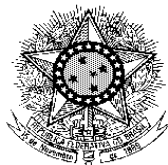
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos da Ementa/voto da Relatora.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES

Embargante: INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Embargado(a): MIGUEL CLAUDINO DOS SANTOS
Proc./Adv.: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Origem: PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
Proc. Nº.: 2007.70.50.016551-5

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)